Señor(a)
JUEZ(A) DE LA REPÚBLICA (REPARTO)
[COMPLETAR: ciudad o municipio]
E. S. D.

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE: **[COMPLETAR: nombre completo]**, C.C. **[COMPLETAR: número de cédula]**
ACCIONADA: Vida Plena Salud
DERECHOS INVOCADOS: la salud, la vida digna, la seguridad social, la dignidad humana, trabajo, mínimo vital

[COMPLETAR: nombre completo], mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **[COMPLETAR: número de cédula]**, domiciliado(a) en **[COMPLETAR: ciudad o municipio]**, actuando en nombre propio, respetuosamente presento ACCIÓN DE TUTELA contra Vida Plena Salud, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, para que se protejan mis derechos fundamentales a la salud, la vida digna, la seguridad social, la dignidad humana, trabajo, mínimo vital, con base en los siguientes:

I. HECHOS

1. El 15 de abril de 2026 recibí una orden médica para realizarme una cirugía de microdiscectomía por hernia discal L4-L5.
2. El 2 de mayo de 2026 mi EPS, Vida Plena Salud, autorizó la cirugía de microdiscectomía.
3. Tras más de cinco meses desde la autorización, la EPS no ha programado ni ejecutado la cirugía.
4. He insistido ante la clínica para obtener una fecha de la cirugía, pero no he obtenido respuesta.
5. Presenté una queja ante la Superintendencia Nacional de Salud en julio de 2026, sin obtener solución hasta la fecha.

II. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

1. derecho a la salud
2. derecho a la vida digna
3. derecho a la seguridad social
4. derecho a la dignidad humana

5. derecho al trabajo
6. derecho al mínimo vital

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Tengo derecho a la protección de mi salud, vida digna y seguridad social según los artículos 11, 48, 49 y 86 de la Constitución Política de Colombia. El Decreto 2591 de 1991 establece el mecanismo de acción de tutela para proteger derechos fundamentales vulnerados o amenazados, como ocurre en este caso. La Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015 garantiza el acceso oportuno a los servicios de salud, incluyendo cirugías autoradas. La Sentencia T-791 de 2001 establece que la negativa a autorizar una cirugía de columna (como la microdiscectomía) vulnera el derecho a la salud y exige cumplir con la solicitud de cita y tratamiento en tiempo hábil. La Sentencia T-046 de 2025 señala que la falta de gestión de una cirugía autorizada por la EPS constituye vulneración de los derechos a la vida, salud e integridad personal, aplicable análogamente a mi caso. La Sentencia T-008 de 2025 discute el derecho a la continuidad del tratamiento y establece que retrasos en la asignación de citas comprometen el derecho fundamental a la salud, obligando a la EPS a gestionar autorizaciones y servicios en un plazo de 48 horas. La Sentencia T-465 de 2006 confirma que la EPS debe autorizar prestaciones médicas como la cirugía por hernia discal incluso si existen dudas sobre cotización, protegiendo el derecho a la salud y la seguridad social.

IV. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicito respetuosamente al señor(a) juez(a):

1. Que se ordene a Vida Plena Salud autorizar y programar de manera inmediata la cirugía de microdiscectomía por hernia discal L4-L5.
2. Que se le indique a la EPS que, en un plazo máximo de 48 horas posteriores a la notificación de esta tutela, gestione la cita y todos los insumos necesarios para la realización de la cirugía.
3. Que, en caso de no contar con capacidad instalada, la EPS deriveme de forma urgente a otra institución prestadora de servicios de salud que pueda realizar la cirugía sin costo para mí.
4. Que se le exija a Vida Plena Salud proporcionar un informe detallado de las gestiones realizadas para cumplir con esta orden dentro del término establecido.

V. PRUEBAS Y ANEXOS

1. Orden médica de cirugía de microdiscectomía (anexo 1)
2. Documento de autorización de la EPS Vida Plena Salud para la cirugía (anexo 2)

VI. JURAMENTO

Declaro bajo solemnidad de juramento que no he presentado previamente ninguna otra acción de tutela por los mismos hechos y por la vulneración de los mismos derechos fundamentales que ahora pongo en consideración de la jurisdicción.

VII. NOTIFICACIONES

Accionante: dirección **[COMPLETAR: dirección]**, teléfono **[COMPLETAR: teléfono]**, correo electrónico **[COMPLETAR: correo electrónico]**.

Accionada: Vida Plena Salud, en su dirección o correo de notificaciones judiciales **[COMPLETAR: dirección o correo de notificaciones judiciales de la EPS]**.

Atentamente,

_____

[COMPLETAR: nombre completo]
C.C. **[COMPLETAR: número de cédula]** de **[COMPLETAR: lugar de expedición]**
Teléfono: **[COMPLETAR: teléfono]**
Correo electrónico: **[COMPLETAR: correo electrónico]**